



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

PROCESSO Nº 00110467020054036311

REQUERENTE : CEF

REQUERIDO(A) : FRANCISCO CARVALHO DE ALENCAR

VOTO-EMENTA

ADMINISTRATIVO – FGTS – TAXA DE JUROS PROGRESSIVOS – TRABALHADOR AVULSO – NÃO APLICAÇÃO – INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO

Trata-se de incidente de uniformização interposto pela CEF em face de acórdão que deu provimento ao recurso nominado da parte autora para reformar a sentença de improcedência e assegurar ao trabalhador avulso o direito a progressividade dos juros, sob o entendimento de que o art. 3º da Lei 5.480/68 assegurou a vinculação da categoria dos trabalhadores avulsos ao FGTS, inclusive as disposições contidas nas Leis 4.090/62 e 5.107/66, devendo esses trabalhadores terem o mesmo tratamento dos demais empregados.

Colaciona como paradigmas acórdãos do STJ que firmaram a tese de que não se aplica a taxa progressiva de juros às contas vinculadas ao FGTS de trabalhadores qualificados como avulsos.

É o relatório do necessário.

De fato, a questão já restou pacificada no âmbito do STJ no sentido de que *Não se aplica a taxa progressiva de juros às contas vinculadas ao FGTS de trabalhadores qualificados como avulsos*. (REsp 1176691/ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; REsp nº 1.196.043/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 15/10/2010; REsp nº 1.176.691/ES, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 29/06/2010).

Outrossim, Sua Excelência o MM. Ministro Presidente desta TNU tem negado seguimento aos incidentes de uniformização por tal motivo (PEDILEF 200750500085434)

Incidente conhecido e provido para reafirmar a tese de que *Não se aplica a taxa progressiva de juros às contas vinculadas ao FGTS de trabalhadores qualificados como avulsos*, julgando improcedente o pedido do autor.

Solicito ao MM. Ministro Presidente que seja atribuído aos feitos que versem sobre o mesmo tema (progressividade dos juros para as contas vinculadas ao FGTS dos trabalhadores qualificados como avulsos) a sistemática disposta no art. 7º do Regimento Interno desta TNU.



VLADIMIR VITOVSKY
Juiz Federal Relator

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização em conhecer e dar provimento ao presente incidente de uniformização e julgar improcedente o pedido do autor.

Brasília, 15 de maio de 2012.



VLADIMIR VITOVSKY
Juiz Federal Relator

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS
VITOVSKY

Requerente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Proc./Adv.: ROSEMARY FREIRE COSTA DE SÁ GALLO

Requerido(a): FRANCISCO CARVALHO DE ALENCAR
Proc./Adv.: JESSAMINE CARVALHO DE MELLO

Origem: SP - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Proc. Nº.: 0011046-70.2005.4.03.6311

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO MOREIRA ALVES.

Brasília, 15 de maio de 2012.



VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)